

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VII/31

Verantwortliche/r:
Amt für Umweltschutz und Energiefragen

Vorlagennummer:
31/265/2024

Antrag Nr. 084/2024 des Ortsbeirates Tennenlohe zur Lärmsituation am Autohof

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	10.12.2024	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	10.12.2024	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
63

I. Antrag

Der Antrag gemäß §28/29 GeschO Nr. 084/2024 vom 25.07.2024 ist hiermit durch Sachbericht erledigt.

II. Begründung

I. 1. Ergebnis/Wirkungen

Am 25.07.2024 ging ein Antrag (084/2024) des Ortsbeirats Tennenlohe im Bürgermeisterbüro ein. Aufgrund von Beschwerden von Anwohnern über dauerhafte Lärmbelästigung beantragte der Ortsbeirat, dass die Einhaltung der Betriebsauflagen für den Autohof sowie die Einhaltung der Lärm-Immissionsrichtwerte, insbesondere in der Nacht kontrolliert werden sollten.

Zwischenzeitlich wurde vom Bauaufsichtsamt Kontakt mit dem Betreiber des Autohofs aufgenommen und auf die Auflagen zum verhaltensbezogenen Lärmschutz verwiesen.

Am Samstag, den 28.09.2024, waren Umweltingenieure des Immissionsschutzes der Stadt Erlangen nachts gegen 23.00Uhr am Autohof Tennenlohe. Es wurde die Umgebung sondiert, eine Schallpegelmessung durchgeführt und Lärmschutzauflagen aus der Baugenehmigung des Autohofs überprüft. Das beschwerdeführende Ehepaar war bei der Messung und teilweise bei der Begleitung mit dabei. Die Ehefrau teilte uns mit, dass Sie vor allem tieffrequente Frequenzen wahrnehmen und dadurch ihr Schlaf gestört würde. Diese tieffrequenten Töne entstünden, da nachts meist 1 – 4 LKW-Motoren laufen gelassen würden.

Für tieffrequenten Schall gibt es keine gesonderten Immissionsrichtwerte und das Umweltamt hat auch nicht die geeignete Messausrüstung um diese Werte zu bestimmen. Da die tieffrequenten Töne vermehrt in LKW-Motoren und Kühlaggregaten vorkommen, ist es notwendig die Auflagen aus der Baugenehmigung einzuhalten.

Schallpegelmessung

Am Leitersteig auf der Höhe des Wohnhauses der Familie wurde um 23.20 Uhr eine Schallpegelmessung durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 44,3 Dezibel (A).

Aufgrund der Entfernung von ca. 120 m zum Autohof konnten die Geräusche nicht konkret dem Autohof zugeordnet werden. Die Geräusche des Autohofs wurden durch die Straßenverkehrsgereusche (Wetterkreuz, B4, A3) übertönt.

Im Immissionsschutz werden Anlagenlärm und Verkehrslärm unterschiedlich bewertet.

Beim Anlagenlärm des Autohofs müssen gemäß Baugenehmigung 40 Dezibel (A) im allgemeinen Wohngebieten eingehalten werden.

Verkehrsrgeräusche dürfen jedoch gemäß § 2 der 16. BImSchV in allgemeinen Wohngebieten nachts 49 Dezibel (A) nicht überschreiten.

Da der gemessene Wert aufgrund der deutlich lauterer Verkehrsrgeräusche nicht dem Autohof zugeordnet werden kann, ist dies nicht als Überschreitung der Immissionsrichtwerte zu sehen.

Aufgrund der deutlichen Überlagerung der Verkehrsrgeräusche sind weitere Messungen nicht hilfreich. Weitere Kontrollgänge mit einem Schallpegelmessgerät sind aufgrund der Verkehrssituation in der Umgebung des Autohofs nicht zielführend.

Überprüfung der Auflagen der Baugenehmigung

Die Auflagen aus der Baugenehmigung Nr. 95-0371 vom 16.09.1996 (Ziffer 3.11) wurden überprüft:

Auflage 3.11.3

Es ist verboten Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen.

Ergebnis:

Bei einem parkenden LKW wurde ein laufender Motor um 23.10 Uhr festgestellt.

Auflage 3.11.4

Überwachung des Parkbetriebs

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Parkplatzbetriebes muss während der gesamten Betriebszeit (täglich 24 Stunden) eine Person mit der Überwachung der Parkordnung beauftragt sein. Bei Verstößen der Kunden ist einzuschreiten.

Ergebnis:

Es wurde keine Person vorgefunden die für die Überwachung der Parkordnung beauftragt war. Auf Nachfrage an der Kasse der Tankstelle wurde mitgeteilt, dass der Ordnungsdienst nur bis 22.00 Uhr arbeitet. Nach 22.00 Uhr würde die Person an der Kasse stündlich auf dem Autohof nach dem Rechten sehen. Bei der Durchsicht der Dokumentation der letzten Woche war kein einziger Vorfall eingetragen. Bei jedem Kontrollgang wurde „war still“ vermerkt.

Abschließende Einschätzung des Immissionsschutzes

Weitere Kontrollgänge mit einem Schallpegelmessgerät sind aufgrund der Verkehrssituation in der Umgebung des Autohofs nicht zielführend. Durch die lauten Umgebungsgeräusche des Straßenverkehrs sind können keine verlässlichen Messergebnisse generiert werden.

Für die Minderung der tieffrequenten Töne ist es erforderlich, dass die Auflagen der Baugenehmigung Nr. 95-0371 vom 16.09.1996 (Ziffer 3.11) eingehalten werden.

Wenn die Parkplätze täglich 24 Stunden kontrolliert und dadurch alle Auflagen aus der Baugenehmigung durchgesetzt würden, wären die Lärmwerte des Autohofs auf ein Minimum reduziert.

Die Einhaltung der Auflagen der Baugenehmigung wird durch das zuständige Bauaufsichtsamt überprüft, insbesondere ob die Auflage 3.11.4 als erfüllt gilt, da diese besagt, dass eine Person 24 Stunden mit der Überwachung beauftragt sein muss.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☐ ja, positiv*

- ☐ ja, negativ*
- ☒ nein

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
- ☐ nein*

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

Antrag 084/2024 des Ortsbeirates Tennenlohe „Lärmbelästigung am Autohof“

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 10.12.2024

Protokollvermerk:

Herr Galster vom Ortsbeirat Tennenlohe erhält Rederecht und schildert die Situation vor Ort. Der Oberbürgermeister Herr Dr. Janik sichert einen Bericht über den aktuellen Stand in der nächsten Sitzung des Ortsbeirates im März zu.

Ergebnis/Beschluss:

Der Antrag gemäß §28/29 GeschO Nr. 084/2024 vom 25.07.2024 ist hiermit durch Sachbericht erledigt.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

Protokollvermerk:

Herr Galster vom Ortsbeirat Tennenlohe erhält Rederecht und schildert die Situation vor Ort. Der Oberbürgermeister Herr Dr. Janik sichert einen Bericht über den aktuellen Stand in der nächsten Sitzung des Ortsbeirates im März zu.

Ergebnis/Beschluss:

Der Antrag gemäß §28/29 GeschO Nr. 084/2024 vom 25.07.2024 ist hiermit durch Sachbericht erledigt.

mit 9 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Wurm
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang